

1500680-59.2022.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ezaú Messias dos Santos

Comarca: Itatiba

Foro: Foro de Itatiba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... diligência em conhecido ponto de tráfico de drogas e observaram os réus em atitude suspeita de traficância; enquanto um deles recebia algo parecido com dinheiro de transeuntes, o outro ia até um muro próximo a um terreno baldio, retirava algo e entregava a eles, que rapidamente deixavam o local. Antes da abordagem, Marco Aurelio conseguiu fugir mas deixou cair seus documentos, e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Vara Criminal de Itatiba

Processo nº 1500680-59.2022.8.26.0544Fls. de

Aos 22 de novembro de 2022~~0~~, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da Vara Criminal da Comarca de Itatiba, Estado de São Paulo, Doutor EZAÚ MESSIAS DOS SANTOS.

Assistente Jud.: Thiago André Busso - M. 365.013

SENTENÇA

VISTOS.

JHONATAN RICHARD SANCHES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado juntamente com MARCO AURÉLIO PINTO como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 08 de março de 2022, por volta das 17h30min, na Rua Sebastiana de Souza Bezana, altura do numeral 450, Bairro do Engenho, nesta cidade e comarca, previamente ajustados, agindo em concurso e com unidade de desígnios, tinham em depósito, para entrega a consumo de terceiros, onze porções de maconha, onze de cocaína e dezesseis porções de crack, drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais civis de equipe especializada fizeram diligência em conhecido ponto de tráfico de drogas e observaram os réus em atitude suspeita de traficância; enquanto um deles recebia algo parecido com dinheiro de transeuntes, o outro ia até um muro próximo a um terreno baldio, retirava algo e entregava a eles, que rapidamente deixavam o local. Antes da abordagem, Marco Aurelio conseguiu fugir mas deixou cair seus documentos, e Jhonatan foi capturado e confessou que estava vendendo drogas, indicando o local onde as escondia.

Concedida a liberdade provisória na audiência de custódia (fls. 39/40), o réu Jhonatan foi pessoalmente notificado e citado (182); Marco Aurélio foi citado por edital (fls. 130/131 e 182), e pela defensora foram apresentadas respostas à acusação (fls. 138 e 145), sendo recebida a denúncia em audiência (fls. 161/163). Em audiência de instrução por videoconferência, foram colhidos e gravados os depoimentos dos policiais civis e o interrogatório, desmembrando-se o processo em relação a Marco Aurélio Pinto, seguindo-se alegações finais em que a representante do Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia (fls. 191/195), o passo que a defesa pleiteou, em essência, a absolvição por falta de provas (fls. 197/203).

Relatado o essencial.

FUNDAMENTO e DECIDO.

As provas produzidas em juízo autorizam a condenação.

A materialidade está demonstrada no laudo de exame químico-toxicológico (fls. 176/178) que resultou positivo para a presença dos princípios ativos nas substâncias apreendidas.

A autoria e destinação das drogas ao comércio emergem da prova.

Para fins de caracterização do narcotráfico, a Lei de Tóxicos estabelece diretrizes que devem ser observadas, destacando-se, dentre elas, as circunstâncias intrínsecas à natureza e à quantidade de substância apreendida, o local, as condições em que se desenvolveu a ação criminosa e a prisão, assim como conduta social e os antecedentes do agente.

No caso, as circunstâncias acima estão presentes.

Vejam os.

O réu, quando da lavratura do flagrante, confessou que estava vendendo drogas.

Contou que era seu primeiro dia de trabalho na biqueira e que ganharia R\$ 30,00 por kit vendido.

Os policiais civis, em depoimentos seguros e concatenados, narraram que quando diligenciavam em local conhecido como ponto de venda de drogas viram um indivíduo procurar os réus e entregar a um deles algo parecido com dinheiro, enquanto o outro retirou de um muro algo de dentro de uma sacola e entregou ao indivíduo, em atitude típica de venda de drogas. Assim, antes de serem abordados, um indivíduo conseguiu fugir, mas deixou cair a carteira com documentos, enquanto Jhonatan foi capturado, confessou que estava vendendo drogas e indicou o muro onde escondia uma sacola que continha em seu interior as porções de entorpecentes.

Em juízo mudou a versão, alegando que apenas fora ao local comprar drogas para seu uso e foi pressionado pelos policiais civis a assumir que vendia as drogas apreendidas.

O PC Miranda disse que o réu Jhonatan assumiu que estava na venda de drogas e indicou um local no muro onde encontraram as drogas.

No mesmo sentido depôs O PC Mendes, acrescentando que era o réu que atravessava a rua e retirava algo do buraco de um muro que era entregue ao transeunte, local em que encontraram as drogas.

Diante deste quadro, sem qualquer prova das vazias alegações trazidas pelo réu apenas em juízo, avulta que deve ser prestigiado o depoimento dos agentes públicos em consonância com as demais provas constantes dos autos.

Ora, não há demonstração de motivo algum para fazer crer que os policiais tenham mentido ao afirmar que avistaram os réus em conhecido ponto de comércio de entorpecentes comercializando drogas, recebendo um o dinheiro de transeuntes, enquanto o outro retirava de um buraco num muro as drogas e fazia a entrega.

Portanto, prestigiando-se o depoimento dos policiais, a par da confissão extrajudicial e da quantidade de drogas apreendida, imperativa a condenação.

Reconhecidas a autoria e a materialidade, passo à dosimetria da pena.

Considerando as circunstâncias preponderantes, relevando a primariedade do réu e que a quantidade de droga apreendida evidência o comércio rasteiro, não se justifica exasperar a pena-base além do piso legal, ou seja, cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, a qual mantenho na segunda fase de dosimetria, na medida em que a circunstância genérica atenuante da confissão extrajudicial não tem o condão de reduzir a pena aquém da mínima cominada ao delito.

Sendo o réu primário, não havendo prova de que integre organização criminosa, nos termos do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, faz jus à redução da pena em 2/3, tornando-a definitiva em um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa.

À míngua de parâmetros para melhor análise da situação econômica do réu, fixo o valor de cada dia-multa em seu mínimo legal, ou seja, um trigésimo do valor do salário-mínimo vigente na época dos fatos, consoante dispõe o artigo 49, parágrafo 1º, combinado com artigo 60, caput, ambos do Código Penal.

Ante a pena fixada e as peculiaridades do caso concreto, consideradas as condições pessoais do réu e a pouco expressiva quantidade de drogas a denotar o comércio varejista, possível a substituição das penas privativas de liberdade por duas penas

alternativas, como faculta o parágrafo 2º do artigo 44 do Código Penal. No caso em apreço, presentes estão os requisitos do artigo 44 do Código Penal, porquanto o acusado é primário, não se cuidando de crime praticado com violência ou grave ameaça e, inclusive, diminuta a pena aplicada, ante o reconhecimento da minoração prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, em seu grau máximo.

A culpabilidade, a conduta social e a personalidade do agente permitiram a manutenção da pena-base no mínimo legal e a aplicação do redutor em grau máximo, restando a concessão de pena alternativa suficiente à reprovação e prevenção do crime.

Assim, presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, aplicada pena privativa de liberdade superior a um ano, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas alternativas, quais sejam, uma multa no importe de dez dias-multa, no mínimo legal, e uma prestação de serviços à comunidade, a ser definida pelo juízo das execuções, na forma do artigo 46 do Código Penal, pelo período da pena privativa de liberdade.

Por fim, em caso de descumprimento das penas substitutivas, impõe-se a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena segregativa, na esteira do entendimento dos tribunais superiores no sentido de que a imposição indistinta de regime fechado para o cumprimento da pena no caso de tráfico de drogas privilegiado afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tangenciando a injustiça o fato de que a um réu primário, condenado à pena inferior a dois anos e a quem foi deferida a substituição da pena, seja imposto regime fechado para cumprimento da pena segregativa, não se olvidando, outrossim, das regras dispostas no artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar JHONATAN RICHARD SANCHES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de um ano e oito meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculada no mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas alternativas, quais sejam, uma multa no importe de dez dias-multa, no mínimo legal, e uma prestação de serviços de serviços à comunidade, a ser definida pelo juízo das execuções, na forma do artigo 46 do Código Penal, pelo período da pena privativa de liberdade, devendo ser descontado o tempo em que ficou recluso.

Tendo respondido solto ao processo, faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal, condenado, o réu arcará com as custas processuais, observada a gratuidade de justiça.

Outrossim, declaro a perda do dinheiro apreendido em poder do réu em favor da União, com fulcro no artigo 60 da Lei nº 11.343/06, na medida em que não demonstrada a origem lícita.

Com o trânsito em julgado, intime-se para o cumprimento das penas alternativas.

P. I. C.

Itatiba, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PUBLICAÇÃO

Aos 22 de novembro de 2022, recebi estes autos em cartório com a r. decisão supra, a qual publico em Cartório. Escrevente: